

1503322-33.2021.8.26.0352

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: DANIEL DIEGO CARRIJO

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, diante das provas coligidas, a condenação pelo delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CR/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Pedro Cristino da Silva, nº 1005, Miguelópolis-SP - cep 14530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503322-33.2021.8.26.0352 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503322-33.2021.8.26.0352

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3091355/2021 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS,
21281332 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

GLADSON SILVA DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL DIEGO CARRIJO

GLADSON SILVA DE PAULA, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 15h54 min, na Rua Avenida José Feliciano da Silva, nº 175, nesta cidade de Miguelópolis, estaria trazendo consigo, para consumo pessoal, 04 (quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 0,88 g, e 01(uma) porção de maconha, com peso líquido de 2,36 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme e laudo químico-toxicológico de fls. 10/12). Foi apresentada oralmente a resposta à acusação, seguida do recebimento da denúncia.

Durante a instrução, foi inquirida o policial militar Alecsander dos Santos Barcellos e, ao final, interrogado o acusado GLADSON SILVA DE PAULA.

Após a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, nos termos da denúncia, com a aplicação da pena de 05 meses de prestação

de serviços comunitários.

A Defesa, por sua vez, reiterou os termos da resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena de advertência.

É relatório.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está provada pelo boletim de ocorrência de fls. 01/02, pelo laudo químico-toxicológico de fls. 10/12, bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também é incontestada.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, o próprio acusado confirmou que trazia consigo o entorpecente para o fim de consumo pessoal. Havia recebido R\$ 80,00 do seu patrão e adquiriu os entorpecentes. Quando viu a viatura policial saiu correndo do local.

A testemunha policial militar Alecsander dos Santos Barcellos confirmou a sua versão registrada no boletim de ocorrência e relatou que, na data dos fatos, avistou o acusado que, ao perceber a chegada do patrulhamento, dispensou os entorpecentes apreendidos no solo e empreendeu fuga.

Nesse ponto, vale ressaltar que não há motivo capaz de infirmar a credibilidade do depoimento prestado pelo policial militar, até porque nada há nos autos a indicar que tivesse motivo para incriminar falsamente o réu, sabendo-o inocente, sendo certo que a simples condição de policial não enfraquece a prova produzida.

Ressalto que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora.

Além disso, o objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n.

11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes.

Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado.

Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo este fator decisivo na difusão dos tóxicos.

A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, diante das provas coligidas, a condenação pelo delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CR/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e nos artigos pertinentes do Código Penal, bem como a folha de antecedentes do acusado, a quantidade e variedade das drogas apreendidas e a confissão do acusado, entendo adequada a fixação da pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, prevista no artigo 28, II, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu GLADSON SILVA DE PAULA à pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, prevista no artigo 28, II, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, autorizo a destruição do entorpecente apreendido, acaso ainda não adotada tal providência.

Expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C

Miguelópolis, data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA